النكاح كما لو شرطها سميعة أو بصيرة أو طويلة أو بيضاء (فبانت بخلافه فله) اى فللزوج (الخيار) فى الاصح لانه شرط صفة مقصودة فبانت بخلافها فثبت له الخيار أشبه ما لو شرط بها حرة فبانت أمة وكذا لو شرطها حسناء فبانت شوهاء ولا يصح فسخ خيار الشرط الا بحكم الحاكم و(لا) يملك الزوج الفسخ (ان شرطها أدنى فبانت أعلى) كما اذا شرطها كتابية أو أمة فبانت مسلمة أو بانت حرة أو ثيبا فبانت بكرا (ومن تزوجت رجلا على انه حر) أو تظنه حرا (فبان عبدا فلها الخيار) ان صح النكاح بأن كملت شروطه وكان باذن سيده وان كانت المرأة حرة وقلنا الكفاءة شرط للزوم لا للصحة فان اختارت الحرة الامضاء فلا ولياتها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة وان كانت أمة فينبغى أن يكون لها الخيار أيضا لانه لما ثبت الخيار للعبد اذا غر بأمة ثبت للامة اذا غرت بعبد (وان شرطت) الزوجة (فيه) اى الزوج (صفة) ككونه نسيبا أو عفيفا أو جميلا أو نحوه (فبان أقل) مما شرطته (فلا فسخ لها) لان ذلك ليس بمعتبر فى صحة النكاح أشبه ما لو شرطته طويلا أو قصيرا (ويملك الفسخ من) اى أمة أو مبعضة (عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم حاكم) بلا نزاع فى المذهب فان لم تعتق كلها تحت رقيق كله فلا فسخ وكذلك اذا عتقا معا فتقول فسخت نكاحى أو اخترت نفسى (فان مكنته) اى مكنت المعتقة زوجها العبد (من وطئها أو مباشرتها أو) مكنته من (قبلتها ولو جهلت عتقها أو) جهلت (ملك الفسخ بطل خيارها) ويجوز للزوج وطؤها بعد عتقها مع عدم علمها بالعتق ولبنت تسع أو دونها اذا بلغتها تامة ولمجنونة اذا عقلت الخيار حينئذ دون ولى

* (باب حكم العيوب فى النكاح وأقسامها) *

اى أقسام العيوب (المثبتة للخيار ثلاثة) منها (قسم يختص بالرجل) ومنها قسم يختص بالمرأة ومنها قسم مشترك بين الرجل والمرأة ويروى ثبوت الخيار لكل من الزوجين اذا وجد بالآخر عيبا فى الجملة عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعبد الله بن عباس وبه قال جابر بن زيد والشافعى واسحق (وهو) اى القسم المختص بالرجل ثلاثة أشياء أحدها (كونه) اى كون الرجل (قد قطع ذكره) كله أو بعضه ولم يبق منه ما يمكن به جماع ومتى ادعى الزوج امكان الجماع بما بقى من ذكره وأنكرت المرأة فانه يقبل قولها فى عدم امكانه الثانى ما أشار اليه بقوله (أو) قطعت (خصيتاه) أو رضت بيضتاه أو سلتا (أو) وجدت زوجها (أشل فلها الفسخ فى الحال) الثالث ما أشار اليه بقوله (وان كان عنينا) لا يمكنه الوطء ولو لكبر أو مرض والعنين هو العاجز عن ايلاج ذكره فى الفرج ما خوذ من عن يعن اذا اعترض لان ذكره يعن اذا أراد أن يوليه اى يعترض ويكون ثبوت العنة (باقراره أو ببينة أو) عدم الاقرار والبينة فـ(طلبت يمينه فنكل) عن اليمين (ولم يدع وطأ) سابقا على دعواها (أجل سنة هلالية منذ ترافعه الى الحاكم) لان هذا العجز قد يكون لعنة وقد يكون لمرض فضرب له سنة ليتمرن به الفصول الاربعة فان كان من يبس زال فى فصل الرطوبة وان كان من رطوبة زال فى فصل اليبس وان كان من برودة زال فى فصل الحرارة وان كان من احتراق مزاج زال فى فصل الاعتدال (فان مضت) الفصول الاربعة (ولم يطأها فلها الفسخ) اى فسخ نكاحها منه وان قال وطئتها وأنكرت